

1501571-72.2020.8.26.0634

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... surpreendido pelo acusado Jean durante o roubo efetuado em seu estabelecimento comercial, tendo sido conduzido aos fundos do estabelecimento. Aduziu que foi intimidado pelo do acusado Jean com uma arma de fogo, quando tentava deixar o local.

No que tange à presença de grave ameaça à vítima: "RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe - SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501571-72.2020.8.26.0634 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501571-72.2020.8.26.0634

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jean Phelippe de Chastan Canada e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

JEAN PHELIPPE DE CHASTAN CANADA e MURILLO EDUARDO MUSSULAN PLA GIL, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 todos do Código Penal, porque no dia 26 de dezembro de 2019, no período noturno, no "Supermercado ANK", localizado na Avenida Luís Gonzaga das Neves, n.º 1867, Caminho Novo, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 200,00 pertencente à vítima Ari Kara José Filho.

Recebida a denúncia (fls. 140/141).

Regularmente citados (fls. 198 e 213), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 209/210 e 221/222).

Durante a audiência de instrução, foram inquiridas quatro testemunhas. Em continuação, foi ouvida a vítima, uma testemunha, bem como interrogados os réus (fls. 278/279 e 306/307).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação. Em seguida teceu comentário em relação à dosimetria da pena, bem como ao regime

inicial de cumprimento (fls. 312/316).

As Defesas pugnam pela absolvição dos acusados nos moldes do artigo 386 do CPP. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 110), bem como pelas demais provas produzidas em juízo.

Igualmente certa a autoria por parte dos acusados, senão vejamos:

A testemunha Marco Rodrigo de Carvalho, Policial Militar, narrou que já tinham informações sobre os roubos que estavam ocorrendo nas redondezas, sabendo que os assaltantes usavam um veículo Fiat Uno preto, placas QQT-0072. Em patrulhamento, avistaram um veículo semelhante, onde estavam Jean e Murilo. Abordados, um deles confessou participação nos crimes. Questionado sobre a arma usada na prática delitiva, disse que não a possuía mais. O outro ocupante do automóvel disse que era motorista de carro e tinha sido contratado para uma corrida. Durante o trajeto, foi informado da intenção da prática criminosa e concordou em participar. Os acusados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, sendo reconhecidos pelas vítimas. Não conhecia Jean e Murilo de outras ocorrências.

A testemunha Mayron Deivison dos Santos, Policial Militar, corroborou os fatos narrados pelo seu colega de farda, acrescentando que em diligência na residência de JEAN, após autorização de sua esposa, encontraram um simulacro de arma de fogo, em cima do telhado da área de serviço.

A vítima Ari Kara José Filho relatou que na data dos fatos estava indo para seu estabelecimento comercial e, ao ingressar no local, deparou-se com o assalto. Disse que tentou fugir, mas o acusado, armado, o rendeu. O acusado mandou que fosse para os fundos. Na sequência, pegou o dinheiro do caixa e saiu. O depoente reconheceu o acusado como sendo a pessoa de Jean, tanto na delegacia, quanto em juízo.

As testemunhas de defesa João, Lucas e Silvana, não presenciaram os fatos, tendo se limitado a atestar bons antecedentes do acusado Murillo.

Interrogado em juízo, Murilo contou que é motorista de aplicativo de carros, tendo sido contratado por Jean para uma corrida, mas não participou do roubo. Não tinha suspeitas sobre o delito, não sabendo sobre o que Jean fez dentro do estabelecimento comercial. Não viu Jean com arma de fogo e também não suspeitou de nada. Somente soube dos fatos ao visualizar uma imagem apresentada pelo policial na delegacia. A imagem mostrava Jean em poder de uma arma de fogo.

Interrogado em juízo, Jean negou os fatos. Relatou que é amigo de Murilo e na data dos fatos iriam comer pizza. Quando foi abordado, os policiais já o acusaram da prática de diversos roubos. Esclarece que a arma apreendida foi forjada pelos policiais. Não reconhece sua imagem na filmagem apresentada, alegando estar sendo acusado injustamente.

Pois bem.

Como visto, a vítima Ari foi firme e coerente ao afirmar que foi surpreendido pelo acusado Jean durante o roubo efetuado em seu estabelecimento comercial, tendo sido conduzido aos fundos do estabelecimento. Aduziu que foi intimidado pelo do acusado Jean com uma arma de fogo, quando tentava deixar o local.

No que tange à presença de grave ameaça à vítima: "RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da

vítima e dos próprios réus. 6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal." (REsp 1.294.312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em sede policial os acusados confirmaram os fatos. Jean confessou a prática do delito. Murilo, apesar de afirmar que tinha sido chamado para uma corrida, afirmou que durante o trajeto concordou com a prática do delito.

O depoimento dos policiais civis também confirmam os fatos narrados na exordial acusatória em relação aos acusados.

Convém frisar, nesta oportunidade: "Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade". (STJ, HC 409061/ES, Rel. Ribeiro Dantas, j. em 14/11/2017).

Nesse sentido, ainda: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta da suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286).

Em juízo, os acusados mudaram a versão dos fatos. Jean nega o cometimento do delito, alegando que iria comer uma pizza com seu amigo Murilo. Já Murilo entende que foi vítima de Jean, ressaltando que desconhecia os fatos.

Nessa esteira, os depoimentos dos acusados são divergentes entre si, sendo que várias versões são apresentadas, sendo que nenhuma se mantém.

Já os policiais foram uníssonos em seus depoimentos.

Nesse contexto, mister se faz a responsabilização dos acusados pelo crime de roubo, com incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Contudo, inexistem nos autos informações que evidenciem a verdadeira natureza da arma de fogo utilizada no crime. Dessa forma, considerando que o laudo de fls. 31/33 constatou trata-se de um simulacro, bem como em observância ao princípio do in dubio pro reo, reconheço a necessidade de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Devidamente caracterizada a infração penal, com todas as suas elementares, com fulcro nos artigos 59 e seguintes, do Código Penal, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA.

Na primeira fase, verifico que o réu Jean ostenta Maus antecedentes (fls.174/179), bem como o réu Murillo (fls. 181/183), de modo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, Jean apresenta a agravante da reincidência (autos n.º 1830/2007 da 2ª Vara da Comarca de Amparo, cuja extinção pelo cumprimento da pena se deu em 16/08/2018, fls. 153). Portanto, exaspero a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento 14 (quatorze) dias-multa.

Em relação a Murillo, sem alterações.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do concurso de agente aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que os acusados praticaram o crime em concurso de agentes. Dessa forma, elevo as penas no patamar de 1/3, fixando a pena de Jean em definitivo em 08 (oito) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento 18 (dezoito) dias-multa, e a pena de Murillo em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e de reclusão e ao pagamento 14 (quatorze) dias-multa.

No que tange ao regime inicial de cumprimento, em relação ao réu JEAN o regime deverá ser o fechado, tendo em vista a presença de grave ameaça à pessoa.

Em relação ao réu MURILLO, o regime inicial deverá ser o semiaberto.

Por fim, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não preenchidos integralmente os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JEAN PHELIPPE DE CHASTAN CANADA, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 18 (dezoito) dias-multa, e MURILLO EDUARDO MUSSULAN PLA GIL, qualificado nos autos, a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal.

Fica autorizado recorrerem em liberdade, salvo se estiverem presos por outro processo. Providencie-se o necessário.

Não havendo informações concretas sobre a situação financeira, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, comunique-se para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD e ao Cartório Eleitoral local para atualização de seus dados cadastrais.

Expeça-se a competente guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo competente para instauração do devido processo de execução penal.

Tendo sido o réu defendido por advogado nomeado, fica suspensa a cobrança das custas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado atuante nos autos.

P.I.C.

Tremembe, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA